

Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2018, n. 6798

CASS
Sentenza
19 marzo 2018

Massime • 2

In tema di tutela del lavoratore disabile, una controversia rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, ove sussista il presupposto oggettivo della attinenza della controversia stessa alle condizioni di lavoro e sia presente una condizione di "handicap", la cui nozione, ricavabile dal diritto eurounitario come interpretato dalla CGUE, presuppone la presenza di una limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche di lunga durata, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte "ratione temporis" alla applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2018, n. 6798

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 6798

Data del deposito : 19 marzo 2018

Testo completo

AULA, 'A' E N° 6 798- 1 8 T N E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28963/2015 Cron. 6798 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente - Dott. VINCENZO DI CERBO Ud. 15/11/2017 - Consigliere PU Dott. LAURA CURCIO - Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI Rel. Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA e.u. Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28963-2015 proposto da: MANUTENZIONI E MONTAGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 25, presso lo studio in ROMA, VIA CALABRIA rappresentata e difesa dell'avvocato SILVANA FAIS, dall' avvocato ELIO MANAI, giusta delega in atti; ricorrente - 2017 contro 4466 AS OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 267/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/06/2015 r.g.n. 127/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso; e' comparso l'Avvocato SILVIO RAHO per delega verbale Avvocato MARIO CANNATA; udito l'Avvocato PAOLA FIECCHI per delega verbale Avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA. PROC. nr. 28963/2015 RG FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale di Cagliari del 16.2.2008 OR AS, già dipendente della società MECCANICA COSTRUZIONI spa, inquadrato come saldatore e manutentore meccanico ed assegnato al cementificio della società ITALCEMENTI spa- presso cui la società datrice di lavoro svolgeva in appalto il servizio di manutenzione degli impianti e dei macchinari impugnava il licenziamento intimatogli in data 8 marzo

2007 per inidoneità fisica sopravvenuta, determinata da malattie (bronicopneumopatia, dermatite da contatto, angioneurosi alle mani) che non ne consentivano la esposizione alle polveri presenti sul luogo di lavoro. Il giudice del Lavoro, con sentenza del 7 giugno 2013-201.1.2014, accoglieva la domanda. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 22 aprile 2014-16 giugno 2015 (nr. 267/2015), su appello della MANUTENZIONE MONTAGGI srl, nelle more subentrata per scissione alla MECCANICA COSTRUZIONI spa, riformava la sentenza di primo grado unicamente in punto di decorrenza del risarcimento del danno. La Corte territoriale osservava che la circostanza che la inidoneità fosse stata dichiarata dal medico aziendale a seguito di una iniziativa del lavoratore era irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio, vertente sulla utilizzabilità del dipendente nella azienda e sulla non eccessiva onerosità delle eventuali modifiche a tale scopo della organizzazione aziendale. I consulenti tecnici avevano affermato la idoneità del AS ad eseguire le mansioni affidategli se svolte nell'ambiente dell' officina, che era distante dalla cemenzeria circa 200 metri. L'officina poteva essere preservata dalle polveri una volta effettuata la bonifica iniziale suggerita dagli ausiliari- - anche senza ricorrere alla assunzione di un ulteriore addetto a tempo pieno;

del resto si trattava di una misura di prevenzione necessaria per tutti i lavoratori addetti all'officina. L'ulteriore misura preventiva suggerita dal ctu, consistente nello spolveramento delle parti meccaniche provenienti dallo stabilimento di produzione e nel ricovero di esse in una parte dedicata, non era 1 PROC. nr. 28963/2015 RG eccessivamente gravosa e non richiedeva interventi strutturali, perché l'officina era già divisa in ambienti diversi. Nell'ambito dell'officina il lavoratore avrebbe potuto essere adibito anche alla saldatura, in quanto, secondo il documento di valutazione dei rischi, ogni postazione era dotata di cappa di aspirazione e gli addetti erano forniti di idonei dispositivi di protezione. I testi avevano riferito che gli operai specializzati operavano prevalentemente nello stabilimento di produzione e si recavano in officina solo per il tempo necessario a lavorare sui pezzi;

tuttavia i testi IO IL (tornitore) e NO OR (caposquadra) avevano affermato che all'epoca del licenziamento alcuni operai erano addetti prevalentemente QIU all'officina (lo stesso IL, ENZO PINNA, un suo tante ed alcuni saldatori). L'insieme dei lavori di officina pertanto, come già ritenuto dal Tribunale, era tale da occupare il AS a tempo pieno, a condizione di fargli prendere il posto degli altri operai che lavoravano in quel luogo. Tali lavori potevano essere svolti dal AS, che, al pari dei colleghi, era un operaio polivalente. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società MANUTENZIONE MONTAGGI srl, articolato in quattro motivi;

ha resistito con controricorso OR AS RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ. e dell'articolo 2087 cod.civ., in combinato disposto con gli articolo 32 e 41 Cost. Ha esposto che a seguito della segnalazione del lavoratore, che aveva

presentato il certificato del proprio medico curante, essa aveva obbligo di attivarsi a tutela della sua salute ex articolo 2087 cod. civ. Ha lamentato che la Corte d'appello aveva ommesso di considerare la patologia delle vie respiratorie attestata dal medico curante (bronicopneumopatia cronica ostruttiva) in violazione degli articoli 115 e 116 2 PROC. nr. 28963/2015 RG cod. proc. civ.; l'articolo 116 cod. proc.civ., in particolare, imponeva di tenere conto delle prove legali, quale era il certificato del medico curante. Sussisteva altresì violazione dell'articolo 2087 cod.civ. giacché il giudice dell'appello non aveva considerato la natura ingravesciente della patologia e la sua incompatibilità con il luogo di lavoro, in violazione degli articoli 32 e 41 Cost. Il rischio era determinato dalle polveri di cemento , presenti in tutta l'area del cementificio;

la presenza delle cappe di aspirazione presso le posizioni di saldatura non assumeva rilevanza poiché le cappe erano un fattore di protezione adeguato per soli fumi di saldatura e non per le polveri da cemento e sempre che i lavoratori non avessero, come il AS, patologie in atto. Lo stesso ctu suggeriva la assegnazione all'officina solo in termini di possibilità, prevedendo un nuovo esame dopo un periodo di osservazione. Il motivo è inammissibile. Esso impropriamente evoca la violazione di norme e di principi di diritto laddove nella sostanza contesta l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito circa la compatibilità delle condizioni di salute del AS con l'ambiente lavorativo del reparto-officina. La violazione degli articoli 115 e 116 cod. proc.civ. è denunciabile ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. solo in caso di violazione delle quando il giudice utilizzi provengole di formazione della prova ovvero non acquisite in atti (articolo 115 cod. proc. civ.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall'articolo 116 cod.proc.civ. (una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale). Sotto questo profilo è erronea la qualificazione nel motivo di ricorso del certificato del medico curante come prova legale, trattandosi di documento liberamente valutabile nei contenuti. Né ricorre il vizio di violazione delle norme, anche di rango costituzionale, poste a presidio della salute del lavoratore: dal preliminare accertamento in fatto della compatibilità tra l'ambiente di lavoro dell'officina 3 PROC. nr. 28963/2015 RG e le condizioni di salute del lavoratore discende la conformità della decisione agli obblighi di protezione a carico del datore di lavoro. Il suddetto accertamento di fatto è impugnabile davanti a questa Corte unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. Nella fattispecie di causa, tuttavia, la deducibilità in sede di legittimità del vizio di motivazione è preclusa dal disposto dell'articolo 348 ter. co. 4 e 5. cod.proc.civ. (applicabile *ratione temporis*), per la conformità nei due gradi di merito dell'accertamento di compatibilità tra l'ambiente di lavoro e le condizioni di salute del lavoratore.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunciato ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.-

violazione e falsa applicazione degli articoli 1453,1455, 1464 cod.civ. e dell'articolo 3 L. 604/1966, anche in combinato disposto con l'articolo 41 Cost. Ha dedotto il contrasto della sentenza con l'articolo 41 Cost., nella parte in cui richiedeva al datore di lavoro lo stravolgimento irragionevole della propria struttura organizzativa e produttiva ed il sacrificio degli interessi di tutti gli altri dipendenti, poiché, come accertato dal ctu, le condizioni di lavoro all'interno dei reparti di produzione erano maggiormente a rischio. La sentenza imponeva all'imprenditore di rivedere totalmente la propria organizzazione, spostando di reparto una o più unità di personale (e sicuramente il PINNA) ed impiegandone altre per la pulizia della officina, in via esclusiva. La Corte di merito aveva imposto al datore di lavoro la bonifica quotidiana dell'officina senza neppure quantificare il tempo e le risorse occorrenti, con penalizzante spreco di energie lavorative. Inoltre era pacifico, come riportato dallo stesso ctu, che i manutentori nei periodi di fermo dell'impianto erano chiamati ad intervenire nei reparti produttivi; in tali periodi il AS, che non poteva svolgere attività all'interno dell'impianto, sarebbe rimasto inattivo. Lo stesso riconoscimento in sentenza del fatto che il AS era un operaio polivalente rendeva impossibile la sua assegnazione esclusiva alla officina. PROC. nr. 28963/2015 RG La sentenza si poneva, dunque, in contrasto con gli articoli 1453 e 1464 cod.civ. nonché con l'articolo 3 L. 604/1966, non ammettendo il recesso in un caso in cui il datore di lavoro non aveva interesse oggettivamente apprezzabile alla esecuzione parziale della prestazione. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. E' inammissibile nella parte in cui la ricorrente contesta, denunciando impropriamente la violazione di norme di diritto, l'accertamento del giudice del merito (si vedano le pagine della sentenza dalla nr. 4, in fine alla nr. 6, in principio) : à sul fatto che la pulizia dell'officina dalla polvere, se effettuata con regolarità, richiedeva un tempo limitato e non un addetto a tempo pieno;

- sul fatto che il lavoro svolto in officina avrebbe impiegato il AS a tempo pieno e nello svolgimento delle mansioni ordinariamente assegnategli;

- sul fatto che la attività tanto del AS che degli altri colleghi di lavoro non sarebbe cambiata nei contenuti, essendo tutti operai polivalenti (addetti alla manutenzione dei macchinari e degli impianti dello stabilimento ITALCEMENTI) e che si trattava unicamente di assegnare il AS ad altro luogo fisico, l'officina, distante dalla cemenzeria, nell'ambito dell'unico stabilimento, circa duecento metri. La ricognizione dei suddetti fatti storici compiuta in sentenza è denunziabile in sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione e non già sotto il profilo della violazione di norme di diritto. Maggiore approfondimento merita la censura di violazione dell'articolo 41 C. e degli articoli 1453,1455, 1464 cod.civ., 3 L. 604/1966 laddove contesta la indebita ingerenza della Corte di merito sulla libertà dell'imprenditore di organizzare la propria impresa. Il motivo, che in tali limiti afferisce alla interpretazione di norme di diritto, è

infondato, per quanto di seguito argomentato. La direttiva 200/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro: l'handicap 5 PROC. nr. 28963/2015 RG Punto di partenza è la considerazione che, per quanto pacifico in causa, la inidoneità del lavoratore derivava da una situazione di infermità di lunga durata (broncopneumopatia cronica e dermatite da contatto) e tale da ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (tanto da determinarne il licenziamento). Tale circostanza di fatto pone la fattispecie di causa nel campo di applicazione della direttiva nr. 78/2000/CE del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione (nel prosieguo: la direttiva), sussistendo tanto il presupposto oggettivo della attinenza della controversia alle condizioni di lavoro, «comprese le condizioni di licenziamento» (articolo 3 della direttiva) che il fattore soggettivo dell' «handicap», protetto dall'articolo 1 della direttiva. Riguardo a tale fattore soggettivo va precisato che la nozione di handicap» ai sensi della direttiva non è ricavabile dal diritto interno ma unicamente dal diritto dell'Unione Europea sicchè può parlarsi di una nozione europea di disabilità. La Corte di Giustizia sin dalla sentenza 11 luglio 2006, in causa C- 13/05, Chacón Navas- nella quale vi è una prima enunciazione della condizione di handicap» ai fini della applicazione della direttiva ha riservato a se stessa il compito definitorio, osservando che: dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell'intera Comunità di un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi» (sentenza cit., punto 40). La definizione di «handicap» è stata ulteriormente argomentata, nelle pronunzie rese dalla Corte di Giustizia in epoca successiva, in considerazione della avvenuta ratifica da parte della Unione Europea (con decisione 2010/48) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 6 5. PROC. nr. 28963/2015 RG persone con disabilità (UNCRPD) del 2006, il cui articolo 1 comma 2 determina la platea delle persone disabili («Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri»). La Corte di Lussemburgo è ormai consolidata nell'intendere la nozione di handicap» ai sensi della direttiva nel senso di : «una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell'interessato alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori» (sentenze 11 aprile 2013, HK Danmark, C-335/11 e C-337/11, punti 38- 42; 18

marzo 2014, Z., C-363/12, punto 76 ; 18 dicembre 2014, FOA, C-354/13, punto 53; 1 dicembre 2016, Mo. Da. C-395/15, punti 41-42). Quanto al carattere «duraturo» di una limitazione, il giudice europeo ha precisato che l'importanza accordata dal legislatore dell'Unione alle misure destinate ad adattare il posto di lavoro in funzione dell'handicap dimostra che esso ha previsto ipotesi in cui la partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo (sentenza Chacón Navas, già citata, punto 45; sentenza Mo. Da., da ultimo citata, punto 54). Può dunque convenirsi sul rilievo, da cui si sono prese le mosse, della inerenza della fattispecie di causa all'ambito disciplinato dalla direttiva. Viene allora in questione l'articolo 5 della direttiva, a tenore del quale: per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato...>». 7 بر PROC. nr. 28963/2015 RG Con la ulteriore precisazione che la espressione «disabili» utilizzata nell'articolo 5 della direttiva deve essere interpretata nel senso che essa comprende tutte le persone affette da un «handicap», secondo la definizione rilevante nell'ambito della direttiva (Corte di Giustizia, sentenza Mo. Da., più volte citata, punto 43). Il giudice europeo si è altresì espresso circa i contenuti dell'articolo 5 della direttiva, tanto nella citata sentenza HK DANMARK, ai punti 49-59 che nella sentenza 4 luglio 2013, C 312/2011, Commissione europea/Repubblica Italiana, nella quale ultima si legge, in sintesi, che: « Dal testo dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con i considerando 20 e 21, risulta che gli Stati membri devono stabilire nella loro legislazione un obbligo per i datori di lavoro di adottare provvedimenti appropriati, cioè provvedimenti efficaci e pratici, ad esempio sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione, senza imporre al datore di lavoro un onere sproporzionato. Tali provvedimenti, come ha giudicato la Corte al punto 64 della citata sentenza HK Danmark, possono anche consistere in una riduzione dell'orario di lavoro» (sent. Commissione /Italia,punto 60). In particolare, il richiamato considerando nr. 20 della direttiva procede ad un elenco non tassativo dei provvedimenti appropriati, che possono essere di ordine fisico, organizzativo e/o formativo (sentenza HK DANMARK citata, punto 49). Il diritto interno: il licenziamento del disabile ai sensi della direttiva Fissati nella trattazione che precede i tratti salienti della disciplina della direttiva, per quanto rileva in causa, sul piano del diritto interno è noto che il nostro Stato ometteva di dare esecuzione alla disposizione del citato articolo 5, per quanto accertato dalla Corte di Giustizia, all'esito del ricorso della Commissione

Europea, con la sentenza 4 luglio 2013, Commissione/Repubblica Italiana, da ultimo richiamata. Ivi la Corte, esaminata la complessiva normativa interna a tutela dell'handicap (legge 5 febbraio 1992 nr. 104, legge 8 novembre 1991 nr. 8 5 PROC. nr. 28963/2015 RG 381, legge 23 marzo 1999 nr. 68, Decreto legislativo 9 aprile 2008 nr. 81) dichiarava la Repubblica Italiana inadempiente al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva, non avendo imposto l'obbligo di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, in relazione a tutti i datori di lavoro ed ai diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro (« per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione», come dispone l'articolo 5 della direttiva). E' altresì noto che il legislatore ha sanato l'inadempimento con il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (art. 9, comma 4-ter), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, inserendo nel testo D. L.gs. 9 luglio 2003 nr. 216, recante attuazione della direttiva, all'articolo 3, un comma 3 bis del seguente tenore Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». La fattispecie di causa si colloca in epoca anteriore alla suddetta norma di recepimento. Ciò, tuttavia, non priva di rilevanza l'articolo 5 della direttiva, venendo in questione, piuttosto, l'obbligo del giudice nazionale di offrire una interpretazione del diritto interno conforme agli obiettivi di una direttiva anche prima del suo concreto recepimento e della sua attuazione. Se è vero che, con riferimento a una controversia tra privati, la Corte di Giustizia ha dichiarato in maniera costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (quandanche incondizionata e 9 PROC. nr. 28963/2015 RG sufficientemente precisa), essa ha parimenti dichiarato a più riprese, a partire dalla sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, VO ON e KA (punto 26), che l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest'ultima s'impone a tutte le autorità, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali; nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti, dunque, a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto ed ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto

all'articolo 288, terzo comma, TFUE (per tutte: sentenza 05/10/2004, FE e a., da C-397/01 a C-403/01, punto 110-111; 19/01/2010, Küçükdeveci, C-555/07, punti 47- 48; 19/04/2016, Dansk Industri, C-441/14, punti 29-33) . Questa Corte di legittimità aveva già affermato, in relazione a fattispecie sottratte ratione temporis alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 bis, D. Lgs. 216/2003, che non viola l'articolo 41 Cost. il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni assegnate allorché il datore di lavoro non abbia previamente accertato la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse e di pari livello attraverso i necessari ed adattamenti organizzativi, senza pregiudizio per gli altri lavoratori evitando alterazioni dell'organigramma aziendale (Cass. civ. sez. lav. 13 ottobre 2009 nr. 21710; 10 marzo 2015 nr. 4757). Nei richiamati precedenti neppure vengono in discussione i contenuti e gli obiettivi della direttiva: il principio di diritto della previa necessità di verificare la possibilità di adattamenti organizzativi ai fini della legittimità del licenziamento per inidoneità fisica è ricavato esclusivamente dal bilanciamento tra i valori dell'ordinamento interno, dotati di pari rilievo costituzionale (articolo 41 Cost., in comparazione con gli artt. 4,35,e 36 Cost.). Le pronunzie di questo giudice di legittimità attestano dunque la praticabilità di una interpretazione del diritto interno conforme agli 101 O PROC. nr. 28963/2015 RG obiettivi della direttiva, interpretazione che quando la inidoneità derivi da una condizione di handicap, nella nozione di cui alla direttiva, appare imposta dall'obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Del resto sin dalla sentenza CHACON NAVAS, sopra citata, la Corte di Giustizia ha affermato che «< il divieto, in materia di licenziamento, della discriminazione fondata sull'handicap, sancito agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, lett. c), della direttiva 2000/78, osta ad un licenziamento fondato su un handicap che, tenuto conto dell'obbligo di prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, non è giustificato dal fatto che la persona di cui trattasi non sia competente, né capace, né disponibile a svolgere le funzioni essenziali del suo posto di lavoro» (punto 52). Nella fattispecie di causa il giudice del merito ha correttamente interpretato il diritto interno e non è incorso in violazione delle prerogative imprenditoriali tutelate dall'articolo 41 Cost. avendo dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato al AS per sopravvenuta inidoneità fisica in ragione del preliminarmente rilievo della possibilità per il datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli atte a consentire al lavoratore, persona disabile secondo la direttiva, di svolgere il lavoro. Sotto un profilo di diritto il giudice del merito ha correttamente condotto tale valutazione sulla base del parametro degli oneri a carico del datore di lavoro e delle implicazioni sulle altre posizioni di lavoro. Il giudizio espresso in concreto sulla ragionevolezza delle soluzioni (nella specie, adattamenti organizzativi) è invece giudizio di fatto sindacabile da questa Corte nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto -ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione agli articoli 1218 e 1227 cod.civ., anche in combinato disposto con l'articolo 2087 cod.civ. e con gli articoli 32 e 41 Cost. La censura afferisce alla statuizione di condanna al risarcimento del danno. 11 PROC. nr. 28963/2015 RG La ricorrente ha lamentato: la omessa considerazione, nel primo e nel secondo grado, della esistenza di patologie morbose già in atto e della prescrizione, sia del medico curante che del medico aziendale, di non esporre il lavoratore a polveri; l'omesso rilievo della circostanza che il lavoratore non aveva impugnato il giudizio del medico aziendale, contribuendo ad aggravare il danno; la mancata valutazione del fatto che i due ctu avevano prospettato la idoneità al lavoro del AS in termini di mera possibilità, suggerendo un periodo di osservazione all'esito della adozione delle cautele suggerite. Ha dunque dedotto la non imputabilità dell'inadempimento e la sua insussistenza, non avendo i due CTU valutato come certa la idoneità del AS alla attività lavorativa. Il motivo è inammissibile. Esso, ancorché formulato in termini di violazione di norme di diritto, censura l'accertamento di fatto, conforme nei due gradi di merito: della possibilità di utilizzare la prestazione di lavoro del AS senza pregiudizio per la sua salute; della imputabilità della condotta inadempiente al datore di lavoro. Trattasi di accertamenti denunziabili in questa sede nei limiti di ammissibilità del vizio di motivazione, nella specie non deducibile ai sensi dell'articolo 348 ter co. 4 e 5 cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha dedotto ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ.- omesso esame circa plurimi fatti decisivi per il giudizio e motivazione apparente. Con il motivo si lamenta che la affermazione in sentenza della possibilità di tenere l'officina al riparo dalle polveri senza eccessivi aggravii organizzativi sarebbe viziata dalla mancanza di dati obiettivi di riferimento e dalla mancata considerazione della presenza di un dipendente che già eseguiva anche le pulizie (il magazziniere) sicché una bonifica più accurata dell'officina, per consentire al AS di accedervi, avrebbe richiesto una seconda unità di personale, onere non esigibile dal datore di lavoro. 12 PROC. nr. 28963/2015 RG Si assume ancora che anche la assegnazione all'ambiente dell'officina non avrebbe evitato la esposizione del AS alle polveri del cementificio e che non era stato quantificato, sulla base di accertamenti tecnici, l'impegno, in termini di ore di lavoro, necessario per eliminare le polveri dalle parti meccaniche da trasportare in officina. Il motivo è inammissibile. Trattasi ancora una volta della denuncia di vizi della sentenza relativi all'accertamento dei fatti storici (idoneità dell'ambiente di lavoro dell'officina e misura degli oneri necessari per renderlo accessibile al AS) laddove la deduzione in questa sede del vizio della motivazione è preclusa, in ragione della pronunzia conforme sul fatto nei due gradi di merito, dall'articolo 348 ter co. 4 e 5 cod. proc. civ. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. Le spese

seguono la soccombenza. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per esborsi ed € 4.500 per compensi professionali, oltre spese

generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 15.11.2017 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE У галена бре Di CuckoVinemo DEPOSITATON CANCELLERIA 13 Il Funzionario Giudiziario oggi.... .

1.9. MAR. 2018..... dott.ssa Sabrina PACITTI! Funzioni Giudiziario Dott.ssa Suna Pacitti